

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2167/2536

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางสิงห์ พรหมทอง

จำเลย

นายสิงห์ พรหมทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยในเรื่องการยื่นบัญชีระบุพยานของโจทก์นั้น เป็นฎีกาปัญหาข้อกฎหมายที่มีได้มีการว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ส่วนฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในเรื่องการยื่นบัญชีระบุพยาน ของโจทก์นั้นเป็นฎีกาปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 31)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก, 83 ให้จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี 8 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 30)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 31)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่จำเลยยกขึ้นฎีกาว่า ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ระบุบัญชีพยานและนำสืบพยานไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาความนั้นเป็นการยกข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบด้วยมาตรา 225 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่จำเลยยกขึ้นฎีกาว่า ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ระบุบัญชีพยานและนำสืบพยานไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาความนั้นเป็นการยกข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบด้วยมาตรา 225 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(วินัย วิมลเศรษฐ-สวิน อักษรายุธ-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ